



P U T U S A N

Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **SYADAT APRIS MASISI alias APRIS bin SIRAI DAT;**

Tempat Lahir : Raha;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/24 April 2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Jalan Kontu Kowuna, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 25 September 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 21 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SYADAT APRIS MASISI alias SYADAT alias APRIS bin SIRAIDAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak SYADAT APRIS MASISI alias SYADAT alias APRIS bin SIRAIDAT selama 4 (empat) tahun di LPKA Kendari dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana Pelatihan Kerja di LPKA Kendari selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantung hitam yang di dalamnya berisi:
 - 48 (empat puluh delapan) saset ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 7,0449 (tujuh koma nol empat empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) saset ukuran sedang di dalamnya berisi 101 (seratus satu) saset kosong ukuran kecil;

Yang telah dibungkus dengan dengan kertas warna cokelat yang diikat dengan benang pengikat bersilang warna putih yang dibubuhi lak segel;

- 1 (satu) buah *handphone* warna biru merek Vivo Y17s dengan Nomor SIM card 0859-2535-7268;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi warna putih dengan Nomor Polisi DT 2892 FD dengan Nomor Rangka MH350C004DK702912 dan Nomor Mesin 50C-70987;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lainnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah tanggal 23 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SYADAT APRIS MASISI alias APRIS bin SIRAI DAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak SYADAT APRIS MASISI alias APRIS bin SIRAI DAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di LPKA Kendari dan pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja di LPKA Kendari selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantung hitam di dalamnya berisi:
 - 48 (empat puluh delapan) saset ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 7,5256 (tujuh koma lima dua lima enam) gram;
 - 1 (satu) saset ukuran sedang di dalamnya berisi 101 (seratus satu) saset kosong ukuran kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* warna biru merek Vivo Y17s dengan Nomor SIM card 0859-2535-7268;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi warna putih dengan Nomor Polisi DT 2892 FD dengan Nomor Rangka

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH350C004DK702912 dan Nomor Mesin 50C-70987 (hanya diserahkan kunci, motor dititipkan di Kejaksaan Negeri Muna);

Dikembalikan kepada Safriati, S.Pd., sebagai pemilik motor;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT KDI tanggal 12 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah, tanggal 23 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2025, Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah tanggal 14 Oktober 2025, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Anak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 13 November 2025 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak menyatakan pada pokoknya *judex facti* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang karena mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana penjara yang terlalu tinggi, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan disparitas hukuman dibandingkan pelaku dewasa dengan barang bukti yang lebih banyak namun divonis lebih ringan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Anak pada hari Kamis, tanggal

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2025, sekira pukul 22.35 WITA, ditangkap petugas kepolisian saat membawa Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika dimaksud setelah sebelumnya menerima permintaan dari Saksi Desti alias Eti untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sesuai arahan dari Saksi Desti alias Eti, Anak kemudian pergi mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Muna di Siodadi, Kecamatan Batalaiworu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan setibanya di lokasi, Anak mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam dari belakang tiang listrik di sudut kiri dekat pertigaan jalan menuju Pasar Panjang dan diselipkan di pinggang bagian depan Anak hingga kemudian tertangkap;
- Bahwa dari dalam kantong plastik hitam tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) saset ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bersih (*Netto*) keseluruhan 7,5256 (tujuh koma lima dua lima enam) gram yang sesuai hasil laboratorium kriminalistik menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. Anak melakukan perbuatan mengambil dan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut juga tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan materiil Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa keberatan Anak mengenai penilaian hasil pembuktian serta penerapan sanksi yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya atau diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam perkara ini *judex facti* telah tepat telah mempertimbangkan dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan;

- Bahwa penjatuhan pidana kepada Anak dengan pidana penjara dan pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja di LPKA Kendari sudah tepat. Penjatuhan pidana ini sejalan dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, sebab melalui pidana ini Anak akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus guna menjalani rehabilitasi sosial dan pembinaan mental serta mendapatkan perlindungan agar Anak tidak lagi dimanfaatkan/dilibatkan dalam peredaran gelap Narkotika oleh sindikat peredaran gelap Narkotika, serta dibina agar Anak berkarakter lebih baik dan bisa mempersiapkan masa depannya dengan baik;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dan meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa di dalam perkara *a quo*, meskipun putusan *judex facti* sudah tepat namun dengan mempertimbangkan peran Anak dalam tindak pidana dan jumlah barang bukti Narkotika yang disita, maka untuk menghindari terjadinya disparitas pembedaan, berat pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT KDI tanggal 12 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah tanggal 23 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak SYADAT APRIS MASISI alias APRIS bin SIRAI DAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT KDI tanggal 12 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah tanggal 23 Oktober 2025 tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di LPKA Kendari dan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak yang dihadiri **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 12361 K/Pid.Sus/2025